

IZUAN BIN DAUD

lwn

SYAZLIANA BINTI HAMZAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Yusof bin Musa (Panel), YA Tuan Saarani bin Ismail (Panel), Pada 30hb. Mei 2018 / 14hb. Ramadhan 1439H]

Permohonan No. 10000-002-0055-2017

[Kebenaran Merayu – Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tidak bersetuju dengan Permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan.

[2] Responden telah memfailkan satu tuntutan pengesahan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Gombak Timur dan pada 6/1/2016 Mahkamah tersebut telah meluluskan tuntutan Responden dan mensabitkan lafaz cerai yang dibuat oleh Pemohon secara lisan yang berbunyi “i ceraikan u” diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 13/6/2014 adalah sah.

[3] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan MRS Gombak Timur tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) di Shah Alam. Pada 9/5/2017, MTS Shah Alam telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan MRS Gombak Timur.

[4] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan rayuan tersebut dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada MRS Gombak Timur, Pemohon perlu mendapat kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi permohonan kebenaran merayu Pemohon ini, kami merujuk kepada seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

[6] Berdasarkan seksyen 67(2) tersebut, dua kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi oleh mana-mana Pemohon sebelum suatu perintah kebenaran merayu diberi iaitu:-

- a. Bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- b. Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut.

[7] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukkan sub-seksyen 67(2) tersebut adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini telah ditegaskan di dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)*. Panel Rayuan dalam kes tersebut merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرار ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام

Maksudnya: “Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam

keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”

[8] Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.

[9] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada kami mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di MTS Shah Alam dan MTS Shah Alam telah membuat keputusan terhadap undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[10] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenal pasti adakah permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas.

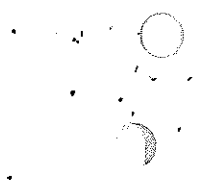
[11] Di dalam Afidavit Pemohon bertarikh 25/5/2017, kami mendapati Pemohon telah tidak menunjukkan kepada kami bagaimana alasan-alasan yang dinyatakan di dalam afidavit tersebut boleh dikaitkan sebagai persoalan undang-undang yang ada kepentingan awam. Dalam hal ini kami harus bersikap berhati-hati supaya persoalan-persoalan yang ditujukan bukanlah untuk kepentingan diri

Pemohon tetapi harus untuk kepentingan awam. Ini kerana persoalan-persoalan berkaitan kepentingan diri Pemohon telah ditimbangkan oleh MTS Shah Alam semasa pendengaran rayuan.

[12] Selanjutnya kami meneliti hujah bertulis Pemohon dan kami dapati Pemohon hanya membentangkan fakta-fakta yang berlaku antara Pemohon dan Responden berkaitan berlaku lafaz cerai dan peristiwa-peristiwa yang pernah dibangkitkan semasa perbicaraan di MRS Gombak Timur. Pemohon tidak langsung membentangkan kepada kami apakah isu-isu yang telah disentuh atau diputuskan oleh MTS Shah Alam semasa menjalankan fungsi rayuan berkaitan undang-undang berkepentingan awam. Apa yang Pemohon bentangkan kepada kami seolah-olah prosiding di hadapan kami ini adalah suatu proses rayuan.

[13] Berdasarkan penelitian kepada afidavit Pemohon, Responden membantah permohonan Pemohon ini dan menyatakan di dalam Afidavit Jawapannya bahawa Pemohon telah gagal untuk menunjukkan kepada Mahkamah wujudnya isu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah disentuh oleh YA Hakim MTS Shah Alam.

[14] Kami ingin tegaskan di sini, isu persoalan undang-undang berkepentingan awam hanya boleh ditunjukkan melalui pengemukaan Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak dan juga Alasan Penghakiman berkenaan kes rayuan di MTS Shah Alam. Malangnya, di dalam kes ini kami telah tidak ditunjukkan dengan dokumen-dokumen berkenaan kecuali Alasan Penghakiman YA Hakim MTS Shah Alam dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara MRS Gombak Timur. Lebih malang lagi Pemohon telah tidak dapat menunjukkan secara spesifik perenggan manakah di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim MTS Shah Alam yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.



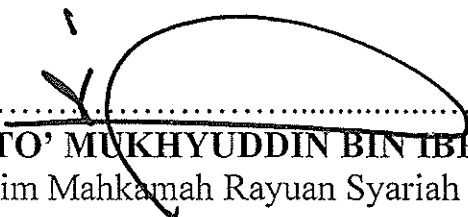
[15] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami mendapati permohonan Pemohon ini tidak mematuhi peruntukan seksyen 67(2) di atas kerana Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di MTS Shah Alam dan MTS Shah Alam telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

KEPUTUSAN

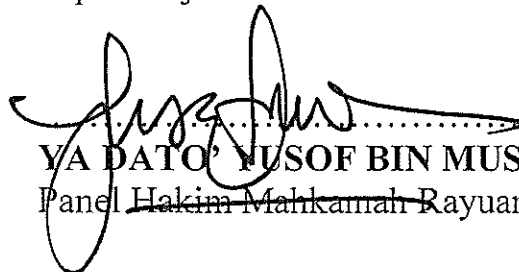
SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit dan Afidavit Jawapan Responden serta hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon DITOLAK.

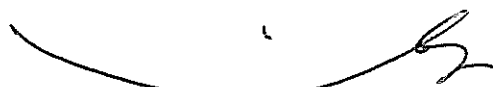
Penghakiman ini diberikan oleh :-


.....
YAA DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....
YA DATO' YUSOF BIN MUSA
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....
YA TUAN SAARANI BIN ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

